



P U T U S A N

Nomor 875 K/Pid.Sus/2026

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara, telah memutus perkara Anak:

Nama : **MIFTAHUDDIN bin ZULKIFLI ISMAIL;**
Tempat Lahir : Blang Pante;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/17 Mei 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gampong Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 2 November 2025;

Anak tersebut berada dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) sejak tanggal 3 November 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 875 K/Pid.Sus/2026



Atau

Ketiga : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tanggal 3 Desember 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MIFTAHUDDIN bin ZULKIFLI ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan hukuman Terhadap Anak Miftahuddin bin Zulkifli Ismail dengan hukuman Penjara di LPKA Banda Aceh selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangkan selama Anak menjalani penahanan rutan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat setelah ditimbang 0,23 gram/neto (nol koma dua tiga) gram;
 - 9 (sembilan) buah plastik bening kecil;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman warna merah;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah bong (alat isap) warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 130 warna merah;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 875 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lsk tanggal 3 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MIFTAHUDDIN bin ZULKIFLI ISMAIL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat setelah ditimbang 0,23 gram/neto (nol koma dua tiga) gram;
 - 9 (sembilan) buah plastik bening kecil;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman warna merah;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah bong (alat isap) warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 130 warna merah;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 11/PID.SUS-Anak/2025/PT BNA tanggal 23 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 875 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lsk tanggal 3 Desember 2025, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak MIFTAHUDDIN bin ZULKIFLI ISMAIL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat setelah ditimbang 0,23 gram/neto (nol koma dua tiga) gram;
 - 9 (sembilan) buah plastik bening kecil;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman warna merah;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah bong (alat isap) warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 130 warna merah;Dimusnahkan;
 6. Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.Sus-Anak/2025/PN Lsk yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2025,

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 875 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Desember 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 31 Desember 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara melalui aplikasi E-Berpadu pada tanggal 23 Desember 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 31 Desember 2025. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya *judex facti* keliru menerapkan hukum karena menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas diri Anak sedangkan sesuai fakta seharusnya Anak dikualifikasi sebagai tindak pidana “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”. Pidana penjara 2 tahun di LPKA dianggap belum sepadan dengan sifat perbuatan dan riwayat Anak yang sudah berulang kali menggunakan Narkotika jenis sabu-

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 875 K/Pid.Sus/2026



sabu dan pernah direhabilitasi tidak cukup memberikan efek jera dan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan Narkotika;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Lhoksukon sebatas mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana dan menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga serta menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap di muka sidang, yaitu:
 - Bahwa Anak ditangkap di rumah orang tuanya di Gampong Blang Pante, Paya Bakong, Aceh Utara, pada tanggal 2 November 2025 sekitar pukul 00.10 WIB usai dilaporkan keluarga dan geuchik karena mengkonsumsi Narkotika, dan dalam penggeledahan kamar Anak, polisi bersama geuchik dan keluarga menemukan 1 (satu) kotak rokok Luffman berisi 10 (sepuluh) paket plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 0,23 (nol koma dua tiga) gram neto, 9 (sembilan) plastik bening kecil bekas bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, kaca *pirek*, korek api, dan bong;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Anak dengan membelinya dari "Bang Lako", sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan Anak kemudian mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seorang diri di kebun milik orang tuanya, dimana sesuai hasil uji urine kemudian menunjukkan Anak positif metamfetamina, dan memang Anak sebelumnya sudah pernah direhabilitasi namun kembali

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 875 K/Pid.Sus/2026



menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana ditemukannya peralatan mengisap Narkotika jenis sabu-sabu yang disita, dan hal ini menunjukkan jika memang penguasaan Narkotika jenis sabu-sabu oleh Anak adalah untuk dikonsumsi, sehingga berdasarkan rangkaian fakta tersebut, maka perbuatan materiil Anak terbukti telah memenuhi unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa keberatan Penuntut Umum mengenai penilaian hasil pembuktian serta penerapan sanksi yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya atau diterapkannya hukum tidak sebagaimana mestinya, sedangkan dalam perkara ini *judex facti* telah tepat mempertimbangkan dalam putusannya sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan;
- Bahwa penjatuhan pidana kepada Anak dengan pidana penjara dengan ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh menurut pendapat *judex juris* sudah tepat. Penjatuhan pidana ini sejalan dengan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak, sebab melalui pidana ini Anak akan ditempatkan di lembaga pasyarakatan khusus guna menjalani rehabilitasi sosial dan pembinaan mental serta mendapatkan perlindungan agar Anak tidak lagi dimanfaatkan/dilibatkan dalam peredaran gelap Narkotika oleh sindikat peredaran gelap Narkotika, serta dibina agar Anak berkarakter lebih baik dan bisa mempersiapkan masa depannya dengan baik;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, dan *judex facti* dalam putusannya juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, dan meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 875 K/Pid.Sus/2026



merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Anak belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Anak. Namun dalam perkara ini, *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA** tersebut;
- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **26 Januari 2026** oleh **Suradi, S.H., S.Sos., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andhika Perdana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
ttd.
Andhika Perdana, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
ttd.
Suradi, S.H., S.Sos., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera,

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 875 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)